

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוראי להב הרצנו

פ/25/6290

הצעת חוק-יסוד : ירושלים בירת ישראל (תיקון – שימור ערכי הטבע והמורשת הלאומית)

תיקון סעיף 4 1. בחוק-יסוד : ירושלים בירת ישראל¹, בסעיף 4 –

(1) בכותרת השוליים, במקום "פיתוח ירושלים" יבוא "שימור ופיתוח ירושלים";

(2) בסעיף קטן (א), אחרי "ושגשוגה של ירושלים" יבוא "על שימורם הראוי של ערכי הטבע והמורשת הלאומית שבעיר";

(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) פעילויות פיתוח ובנייה לא ייערכו במעיינות, בנחלים ובשטחים המיוערים של ירושלים אלא על פי עקרונות פיתוח בר-קיימא, תוך בחינה של צרכי הדורות הבאים וזכויותיהם לקיום בכבוד ובסביבה בריאה."

תיקון חוק הפרשנות.2 בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981², בסעיף 3, אחרי ההגדרה "עוון" יבוא :

"פיתוח בר-קיימא" – פיתוח בתחום החברתי, הכלכלי והסביבתי שאינו פוגע בבסיס המשאבים עליהם הוא נשען, בכמות המשאבים ובהתחדשותם על פני כדור הארץ, הדואג לטפח את המערכות הטבעיות המספקות, ישירות או בעקיפין, את המשאבים הללו, שהוא מתוכנן ואינו יוצר בסביבתו מפגעים בלתי הפיכים;".

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 186.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 302.

דברי הסבר

ירושלים וסביבתה הן חלק בלתי נפרד מן המורשת הלאומית של עם ישראל. נופיה ואתריה הם חלק מהותי מזהותה כבירת ישראל, ומשמשים נדבך מרכזי בסיפורו ההיסטורי של עם ישראל בארצו. על מדינת ישראל להבטיח שמירה קפדנית של השטחים הפתוחים וערכי הנוף והטבע של ירושלים וסביבתה, כחלק ממחויבותה לשמור על ירושלים לדורי דורות.

כיום, שטחים אלו נתונים בלחצי פיתוח ובנייה אדירים, לצד איומים נוספים דוגמת שריפות, מפגעי פסולת, זיהום ונזקים נוספים מעשה ידי אדם. פגיעה בהם אינה רק פגיעה בסביבה הטבעית ובמורשת התרבותית, אלא גם פגיעה במעמדה ובשלמותה של ירושלים כבירת מדינת ישראל. בראייה לדורות, הצורך בשמירת השטחים הטבעיים מתעצם לנוכח הגידול הצפוי באוכלוסיית המדינה, ולנוכח האיומים והלחצים ההולכים וגוברים על השטחים הפתוחים.

הרי ירושלים הם מן השטחים הפתוחים היפים והערכיים ביותר הקיימים בארץ, והם מהווים אבן שואבת וריאה ירוקה חסרת תחליף לתושבי העיר ולמבקריה מהארץ ומהעולם. הם מאכלסים בתי גידול נדירים למגוון ביולוגי עשיר, אוצר בלום של ממצאים ארכיאולוגיים, משמרים מסורת תרבותית ייחודית של חקלאות יהודית קדומה לצד שטחים נרחבים של יערות. לצד חשיבותם ההיסטורית, התרבותית והנופית, לשטחים הפתוחים תפקידים חיוניים בשמירת בריאות הציבור, הפחתת זיהום האוויר ומיתון השפעות משבר האקלים, דוגמת עליית הטמפרטורות, בצורות, סכנת שיטפונות וסחף קרקע.

אין ראוייה ממדינת ישראל, כביתו של העם היהודי המצווה "לעבדה ולשמרה" (בראשית, פרק ב', פסוק ט"ו), לעגן בחקיקה את ההכרח לשמר את נופיה של העיר ירושלים ואת המורשת התרבותית-היסטורית הגלומה בה.

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח שמירה על אתרי הטבע והשטחים הפתוחים בירושלים ובסביבתה מפני בנייה או כל פגיעה אחרת, לשקם את ערכי הטבע והמורשת הלאומית במרחב זה, ולחייב גישה אסטרטגיות וארוכת טווח של תכנון בר-קיימא המשלבת שימור, שיקום ופיתוח אחראי, כדי להבטיח את השטחים הללו לדורות. על כן מוצע לקבוע בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל, כי הממשלה תשקוד על שימור ערכי הטבע והמורשת הלאומית שבעיר. כמו כן, מוצע לקבוע כי במעיינות, בנחלים ובשטחים המיוערים של ירושלים, לא ייערכו פעילויות פיתוח ובנייה, אלא על פי עקרונות פיתוח בר-קיימא, תוך בחינה של צרכי הדורות הבאים וזכויותיהם לקיום בכבוד ובסביבה בריאה. לצורך כך, מוצע להוסיף לחוק הפרשנות התשמ"א-1981, הגדרה של "פיתוח בר-קיימא".

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בחשוון התשפ"ו (17.11.2025)